

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 원)

구 분	합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	경고 (인원)	수의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범사례 (인원)
	건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액											
대한무역투자 진흥공사	1	1		-	-	-	1 (1)							

3. 지적사항(요약)

가. 겸직 제한 관련 제규정 위반

- 피신고인이 정기적으로 출근을 하여 강의를 하고, 강의의 대가로 급여를 수령한 행위는 『국가공무원 복무·징계 관련 예규』 제9장 ‘영리업무의 개념’에서 정하고 있는 ‘명백하게 계속성이 없는 행위’라고 볼 수 있는 경우’로 볼 수 없다. 따라서, 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하거나 사장의 허가 없는 겸직을 금지하고 있는 규정에 따라 반드시 소속 기관의 장에게 사전에 겸직허가를 신청하였어야 하나, 그렇게 하지 않았다는 점에서 겸직 제한 관련 규정을 위반한 것이다.

나. 휴직 관련

- 피신고인의 휴직 중 활동은 영리업무 금지의무 위반 등을 휴직의 목적 외 사용으로 정하고 있는 관련 제규정을 위반한 것이다. 그러나, 휴직의 목적 외 사용 여부를 판단할 때, 휴직의 목적 달성 가능성, 휴직의 목적 외 사용 기간, 고의성, 사회 통념상 허용 가능 여부 등을 종합적으로 고려한다는 점을 감안하면, 피신고인의 행위를 휴직의 목적에 현저히 위배되는 행위로만 의율하기에는 판단의 여지가 있다.

다. 복무 관련

- 휴직 기간 중 겸직 제한 규정을 위반하고, 외부인과의 갈등으로 신고까지 이어지게 한 점은 개인의 품위와 공사의 명예를 훼손시킨 행위로 복무규정 등을 위반한 행위로 볼 수 있다. 그러나, 갈등 상황에 대한 신고인과 피신고인의 주장이 다르고, 피신고인이 제출한 목격자 5명의 진술서 등을 볼 때, 신고인의 주장만을 사실로 인정할만한 근거는 불충분한 점을 참작할 필요가 있다.

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

연번	부서명	건 명	처분요구			조치기한 (조치요구일로 부터)	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	대한무역투자 진흥공사	겸직 제한 등 위반	경고			1개월	A 감사역 B 감사역보

2. 신분상 조치인원 명세

연번	건 명	처분내역			
		조치양정	소속	직급	성명
1	겸직 제한 등 위반	경고	대한무역투자진흥공사	3	***

별첨 : 1. 감사결과 처분요구서 1부. 끝.